

1502395-85.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282468/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 20857243 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/2021 - 1º Distrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502395-85.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502395-85.2021.8.26.0540 - Controle 1402/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282468/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 20857243 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/2021 - 1º Distrito Policial de Santo André, 2282468 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

ALAN BRUNO SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

ALAN BRUNO SANTANA está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 15 de outubro de 2021, por volta das 18h40min, na Avenida Industrial, nº 10, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com EWERTON DO NASCIMENTO (processo desmembrado), trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha a granel, com massa líquida de 401,79 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente esta que causa dependência física e psíquica.

Regularmente intimado para a apresentação de defesa preliminar (fls. 142), o réu se desincumbiu de tal providência (fls. 143/155).

Recebida a denúncia (fls. 165), o réu foi citado (fls. 223) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu foi interrogado.

A instrução processual foi encerrada e, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/16), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação (fls. 25/27), exame químico-toxicológico (fls. 125/127), laudos periciais (fls. 169/172 e 173/178) e pela prova oral coligida, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos atribuídos ao réu na denúncia.

Durante a fase inquisitória, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou a prática dos fatos, esclarecendo que não portava qualquer entorpecente no momento da abordagem e que não estava previamente ajustado com o corréu, pessoa que se limitou a pedir seu aparelho celular emprestado para fazer ligação.

A versão dada aos fatos pelo réu, a despeito da existência de indícios contra ele, não restou infirmada.

Nota-se que o policial militar Gustavo Fernandez esclareceu que estava em patrulhamento quando avistaram os acusados, os quais esboçaram atitude suspeita. Disse que os acusados tentaram fugir, mas acabaram abordados, dando conta de que Ewerton tinha grande quantidade de maconha em uma mochila e Alan uma pequena quantidade da mesma droga em uma pochete. Relatou que os acusados admitiram a prática do tráfico no local.

No mesmo diapasão encontra-se o depoimento do policial militar Guilherme José Miguel, o qual confirmou que, na data dos fatos, abordaram os réus e com eles encontraram maconha ainda em folha. Disse que Alan estava com uma única folha e Ewerton com o restante da droga em uma mochila, sendo que ambos confessaram a prática do tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares, como se vê, confirmam a apreensão do entorpecente descrito na denúncia, contudo, por si sós, não são suficientes para prolação de decreto condenatório contra Alan, haja vista que as circunstâncias do caso presente não são seguras para a comprovação de que estava ele previamente ajustado com o corréu para a traficância.

É certo que, apesar de Alan ter negado, tudo indica que ele chegou a ser surpreendido em poder de uma folha de maconha, entretanto, à míngua de prova contundente, não há como atribuir a prática do tráfico de drogas à sua pessoa.

Além do mais, a denúncia sequer faz menção da droga que teria sido apreendida com Alan e do entorpecente encontrado com Ewerton, de modo que, como bem consignado pelas partes, por força do princípio do in dubio pro reo, a absolvição de Alan é a

medida que se impõe por insuficiência de provas.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu ALAN BRUNO SANTANA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA